

1500384-66.2022.8.26.0599

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rodrigo Pares Andreucci

Comarca: Piracicaba

Foro: Foro de Piracicaba

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/08/2022

... anotações de suposta contabilidade do tráfico de drogas. O réu disse que iria encher os eppendorfs vazios com cocaína e que logo após iria iniciar o comércio das drogas. O réu admitiu, ainda, que o dinheiro que trazia era oriundo do tráfico de entorpecentes.

No mesmo sentido o depoimento do guarda civil Juvenal Estevão de Macedo, que acrescentou que um solicitante disse que ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba

Foro de Piracicaba

3ª Vara Criminal

Rua Bernardino de Campo, 55, Piracicaba - SP - cep 13417-901

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500384-66.2022.8.26.0599 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500384-66.2022.8.26.0599

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JEAN DA SILVA VIEIRA

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Pares Andreucci

VISTOS.

JEAN DA SILVA VIEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, porque no dia 16 de março de 2022, por volta de 09h00min, na Rua Zulmira Ferreira do Vale, próximo ao numeral 10, Comunidade Renascer, bairro Jardim Nova Suíça, nesta cidade e Comarca de Piracicaba, trazia consigo, sem autorização e para fins de venda ou entrega, de qualquer forma, a consumo de terceiros, 73 (setenta e três) porções de cocaína, em sua formulação vulgarmente apelidada de "crack", com massa líquida aproximada de 8,0g (oito gramas), 01 (um) invólucro plástico, fechado por pressão (tipo Zip) e 27 (vinte e sete) invólucros, do tipo "Eppendorf", todos contendo cocaína, com massa líquida aproximada de 125,6g (cento e vinte e cinco gramas e seis decigramas) e 02 (duas) porções de "Cannabis sativa L", popularmente conhecida como "maconha", com massa líquida aproximada de 2,1g (dois gramas e um decigrama), substâncias entorpecentes e que determinam dependência física e psíquica.

Regularmente notificado para responder à acusação por escrito (fls. 83), foi apresentado pelo réu defesa preliminar (fls. 92/97).

A denúncia foi recebida em 25/04/2022 (fls. 98), sendo o réu citado (fls. 88). Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas comuns, após o que foi o réu interrogado.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram suas alegações finais.

É o breve relatório.

DECIDO.

Trata-se de crime de tráfico de entorpecente.

A ação é procedente.

A materialidade do delito encontra-se devidamente comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 09/10, pela fotografia de fls. 11, pelo laudo de constatação provisória de fls. 13/19, pelo laudo químico-toxicológico definitivo de fls. 124/127 positivo para cocaína e maconha, bem como pela prova oral colhida nos autos.

A autoria é certa, bem como a intenção de fornecimento da droga a consumo de terceiros.

Na fase policial, o réu optou por permanecer em silêncio (fls. 04).

Em juízo, afirmou que. Que no dia dos fatos estava em seu barraco quando bateram na porta, chamando por Rodrigo. Ao sair, deparou-se com os policiais, que disseram ter recebido denúncia indicando a prática de tráfico no local. As drogas realmente foram encontradas em seu barraco, mas os policiais disseram que deveria dizer que foi abordado na rua. As drogas que estavam em seu barraco não lhe pertenciam e apenas fazia a guarda, recebendo R\$ 200,00 por semana.

A versão apresentada pelo réu, no entanto, não convence.

O guarda civil Francisco Dernival Miranda Junior esclareceu que estava em patrulhamento preventivo na comunidade "Renascer" quando se depararam com o réu, que trazia uma sacola na mão. Feita a abordagem, na sacola que o réu trazia localizaram 73 pedras de crack, 27 eppendorfs com cocaína, 2 porções de maconha, 1 saco plástico contendo cocaína a granel, R\$ 60,00, 1 balança de precisão, 1 rolo de plástico filme, 1 tesoura com resquíscios de entorpecentes, 67 eppendorfs vazios, diversos saquinhos de "jujú", além de um caderno com anotações de suposta contabilidade do tráfico de drogas. O réu disse que iria encher os eppendorfs vazios com cocaína e que logo após iria iniciar o comércio das drogas. O réu admitiu, ainda, que o dinheiro que trazia era oriundo do tráfico de entorpecentes. No mesmo sentido o depoimento do guarda civil Juvenal Estevão de Macedo, que acrescentou que um solicitante disse que em um barraco haveria maus tratos a animal. Quando entraram na comunidade, avistaram o réu com uma sacola que, ao avistar a viatura, demonstrou nervosismo. Não se recordou da apreensão do caderno com anotações típicas de tráfico.

Assim, claro é dos autos que o réu foi abordado em plena via, pois não teriam os guardas civis como saber que ele guardaria drogas no interior de seu barraco. Busca o acusado apenas sustentar tese de invasão de domicílio como forma de se livrar de mais uma acusação por tráfico de drogas.

E, é de se ver que ao avistar a viatura, o acusado se portou de forma estranha, demonstrando nervosismo exacerbado, a dar justa causa á abordagem feita pelos guardas civis.

E não se venha falar na inconstitucionalidade da atuação dos guardas civis, matéria de longo pacificada em nossos tribunais, eis que embora não tenham atuação de patrulhamento ostensivo, não podem se omitir ao se deparar com uma situação de flagrante delito.

Assim, ao constatarem a situação de tráfico de drogas, agiram com correção, pelo que não há se afastar a legalidade dessa atuação.

Nesse sentido:

"PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGADA FALTA DE PROVA VÁLIDA PARA A CONDENAÇÃO. APONTADA NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO DE DROGAS POR GUARDAS MUNICIPAIS. NÃO OCORRÊNCIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. SÚMULA 7/STJ. I - A busca e apreensão de drogas efetuada por guardas municipais não padece da eiva suscitada, embora a Guarda Municipal não possua a atribuição de polícia ostensiva, mas apenas aquelas previstas no art. 144, § 8º. da Constituição da

República, sendo o delito de natureza permanente, pode ela efetuar a prisão em flagrante e a apreensão de objetos do crime que se encontrem na posse do agente infrator, nos termos do art. 301 do CPP . Precedente. II - O recurso especial não será cabível quando a análise da pretensão recursal - aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 - exigir o reexame do quadro fático-probatório, sendo vedada a modificação das premissas fáticas firmadas nas instâncias ordinárias na via eleita. Incidência da Súmula 07/STJ.

Agravo regimental desprovido”.

(STJ - AgRg no AREsp 1565524/MS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 12/12/2019)

Também nesse sentido a posição adotada pelo Eg. TJSP:

“Não se ignora ter o constituinte originário pátrio estabelecido como função precípua das guardas municipais a proteção dos “bens, serviços e instalações” do Município, “o que, segundo Bulos, corresponde ao policiamento administrativo da cidade, para a proteção do patrimônio público contra a depredação dos demolidores da coisa alheia” (LENZA, Pedro. “Direito Constitucional Esquemático” 13ª ed. rev. atual. e ampl. São Paulo, Saraiva, 2009- pág. 664, grifei).

Contudo, nos últimos anos, têm sido debatidos projetos de emenda à Constituição destinados a ampliar as atribuições das Guardas Municipais, possibilitando-lhes também atuar em prol da segurança pública, de modo a auxiliar as sobrecarregadas Polícias Civil e Militar no combate à violência e criminalidade que assolam as cidades do país, algo ainda longe de ser aprovado, considerado o complexo procedimento legislativo especial necessário à alteração de texto constitucional. Diante disso é que, mais recentemente, aprovou-se a Lei nº 13.022/2014, a qual, em seu artigo 5º, IV, estabeleceu a possibilidade de a guarda civil “colaborar, de forma integrada com os órgãos de segurança pública, em ações conjuntas que contribuam com a paz social”, numa busca à otimização do serviço de segurança pública ainda conferido às Polícias Civil e Militar, especialmente.

Em outras palavras, a lei ordinária em destaque certamente não “dilatou” a atribuição conferida pelo Constituinte pátrio às guardas municipais (e nem poderia fazê-lo, sob pena de vício de inconstitucionalidade), ainda limitada à proteção do patrimônio público municipal e, indiretamente, da população que dele usufrua, apenas reconhecendo a possibilidade de colaboração da entidade com as instituições vocacionadas à segurança pública.

Traçado este panorama, convém ponderar que, se qualquer do povo está autorizado a prender pessoa surpreendida em situação de flagrante por permissivo legal (artigo 301 do CPP) -, nada impede a concretização da custódia por integrantes da guarda municipal, sobretudo diante do papel recentemente atribuído à instituição no auxílio eventual dos órgãos de segurança pública, para garantir a paz social. Como já se decidiu, “‘É assente nesta Corte Superior de Justiça a orientação de que os integrantes da guarda municipal não desempenham a função de policiamento ostensivo; todavia, em situações de flagrante delito, como restou evidenciado ser o caso, a atuação dos agentes municipais está respaldada no comando legal do art. 301 do Código de Processo Penal’ (HC 471.229/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/2/2019, DJe 1º/3/2019)” (STJ, HC 525772/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 24-10-2019).”

(TJSP – 6ª Câmara de Direito Criminal - Habeas Corpus Criminal nº 2123003-60.2020.8.26.0000 – Relator Des. Farto Salles - J. 17/06/2020).

No mais, é certo que a quantidade, variedade e forma de embalagem das drogas apreendidas (parte já dividida para venda e parte ainda a granel, acompanhada de material de embalagem), não deixam dúvidas quanto à sua destinação ao consumo de terceiros. Ademais, as drogas ainda estavam acompanhadas de balança, faca com resquícios da droga e caderno de anotação, o que não é compatível com quem apenas guarda o produto, mas com aquele que embala e vende as drogas.

De rigor, pois, sua condenação.

Passo a dosar a pena do acusado.

O acusado ostenta maus antecedentes (Proc. 0030713-46.2016.8.26.0050 – fls. 109/112), e tinha consigo considerável quantidade de drogas de vários tipos, de

forma a representar maior perigo social. Assim, sua pena é de ser fixada acima do mínimo legal, ou seja, em seis anos de reclusão e seiscentos dias-multa. E não há se falar eu os maus antecedentes são atingidos pelo período depurador aplicado à reincidência eis que assim sendo, desnecessária sua configuração como circunstância agravante.

Nesse sentido:

“O conceito de maus antecedentes, por ser mais amplo do que o da reincidência, abrange as condenações definitivas, por fato anterior ao delito, transitadas em julgado no curso da ação penal e as atingidas pelo período depurador, ressalvada casuística constatação de grande período de tempo ou pequena gravidade do fato prévio” (STJ - AgRg no AREsp 924.174/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 16/12/2016).

E, para pacificar o tema, o Col. STF, no julgamento do RE 593.818, em 18/08/2020, fixou a seguinte tese com repercussão geral: “Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal”.

O réu é reincidente específico (Proc. 0045181-78.2017.8.26.0050, 0000805-09.2017.8.26.0599, 0004116-98.2016.26.0451 – fls. 109/112), pelo que sua pena é de ser acrescida em um terço, dado o número de condenações, atingindo oito anos de reclusão e oitocentos dias-multa.

A reincidência e os maus antecedentes deixam claro que o réu faz do crime seu meio de vida, de forma a não fazer jus ao redutor previsto pelo artigo 33, § 4º, da Lei 11343/2006.

E não há se falar em bis in idem na utilização da reincidência para a majoração da pena e para o afastamento do redutor do artigo 33, § 4º da Lei de Tóxicos. Isso porque a benesse não é de ser concedida àqueles que ostentam reiterado envolvimento com atividades criminosas, sendo a reincidência e os maus antecedentes apenas uma prova dessa circunstância.

Não se pode esquecer que em razão do princípio da presunção de inocência, apenas condenações transitadas em julgado servem para demonstrar que o réu reitera em atividades criminosas. Ou seja, adotada a tese da defesa, o redutor seria aplicável a todos os casos independentemente da situação pessoal de cada acusado.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação para CONDENAR o réu JEAN DA SILVA VIEIRA (RG: 40.495.340, filho de Aquilino Faustino Vieira e Maria Aparecida Pereira da Silva Vieira), a uma pena de oito anos de reclusão, mais o pagamento de oitocentos dias-multa., no valor unitário mínimo legal, como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/06, em consonância com os dispositivos da Lei 8.072/90.

Diante da reincidência e da pena aplicada, não faz jus aos benefícios previstos pelos artigos 44 e 77 do C.P.

Pelos mesmos motivos, deverá iniciar o cumprimento de sua pena em regime fechado. Respondeu ao processo preso e, levando-se em conta que sempre que se viu em liberdade voltou a delinquir, não poderá recorrer solto.

Não tendo sido demonstrada a origem lícita dos valores apreendidos em seu poder, de se concluir que eram provenientes da venda de entorpecentes, ainda mais porque se encontravam juntamente com a droga. Assim, nos termos do artigo 63, § 1º, da Lei 11343/2006, decreto a perda dos valores apreendidos em poder do réu e determino que, com o trânsito em julgado da decisão, sejam depositados em conta bancária pertencente ao FUNAD.

Transitada esta em julgado, lance-se o nome do réu no rol de culpados.

Custas na forma da lei, observadas as regras da gratuidade.

Serve a presente, devidamente assinada, como ofício para recomendação do acusado no presídio em que se encontra recolhido, encaminhando-se por e-mail.

P.I.C.

Piracicaba, 05 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA